

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 723/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ โจทก์
นาย ทอง พัน ธำภา หรือพันธ์ คำ จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 212

พ.ร.บ.ป่าไม้ มาตรา 7, มาตรา 48, มาตรา 73 วรรคสอง, มาตรา 74, มาตรา 74 ทวิ,
มาตรา 74 จัตวา

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยมีไม้ที่ยังมีได้แปรรูปไว้ในครอบครองแต่คำขอท้ายฟ้องมีได้อ้างมาตรา 69 แห่ง พระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 อันบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิด จึงถือว่าโจทก์ไม่ได้ขอให้ลงโทษในข้อหา นั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย 1 เดือน ฐานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73 วรรคสอง อันเป็นการลงโทษต่ำกว่าอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดเมื่อโจทก์ไม่อุทธรณ์และฎีกาขอให้ลงโทษเพิ่มขึ้น ศาลฎีกาจึงลงโทษจำเลยเพิ่มขึ้นไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 48, 73, 74, 74 ทวิ, 74 จัตวา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91 ธิบของกลาง และจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 48, 73, 74, 74 ทวิ, 74 จัตวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเรียงกระทงลงโทษฐานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1 เดือน ฐานมีไม้แปรรูปและยังมีไม้ได้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุก 2 ปี รวมจำคุก 2 ปี 1 เดือนของกลางริบ คำขอเรื่องสินบนนำจับให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ของกลางให้ริบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คดีจึงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกับพวก ร่วมกันกระทำผิดตามฟ้อง...ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยในความผิดฐานมีไม้ ยังมีไม้ได้แปรรูปไว้ในครอบครองนั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายการกระทำผิดในข้อหานี้มา ในคำฟ้อง แต่ในคำขอท้ายฟ้องโจทก์มิได้อ้างบทมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิด ฉะนั้นจะถือว่าโจทก์ได้ ขอให้ลงโทษในข้อหาไม้ยังมีไม้ได้แปรรูปไว้ในครอบครองแล้วหาได้ไม่ กรณีจึงต้อง ยกฟ้องข้อหานี้ส่วนที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย 1 เดือน ฐานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73 วรรคสอง มีอัตราโทษจำคุกขั้นต่ำ 1 ปี ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามาจึงเป็นการลงโทษจำคุก จำเลยต่ำกว่าอัตราโทษขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดแต่เมื่อโจทก์มิได้อุทธรณ์และ ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยเพิ่มขึ้นศาลฎีกาลงโทษจำคุกจำเลยเพิ่มขึ้นไม่ได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 48, 73 วรรคสอง, 74, 74 ทวิ, 74 จัตวาประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทง ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 เดือน ฐานมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุก 1 ปี ปรับ 5,000 บาท รวมจำคุก 1 ปี 1 เดือน ปรับ 5,000 บาท โทษจำคุกเห็นว่าจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน และทำการแปรรูปไม้และมีไม้แปรรูปในที่ดินของบิดาตนเองเกินจำนวนไปจากที่บิดา ได้รับอนุญาต ซึ่งโดยลักษณะของการกระทำไม่เป็นการร้ายแรงเห็นควรรอลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ให้จ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับแก่ผู้นำจับตามกฎหมาย ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ริบของกลาง ข้อหาอื่นให้ยกเสีย

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ